ANNEXE « CARTOGRAPHIE DES CONFLITS » · POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS · CARTOGRAPHIE

Cartographie des conflits d'intérêts potentiels

Version 0.9
Interne

Renseigné par RCCI **Fréquence** Revue annuelle et à chaque activité, produit ou opération significative nouvelle **Conservé par** RCCI (dossier de conformité)

N°	Situation	Intérêts en présence	Risque pour le client	Mesures de prévention	Responsable
1	La Société arrange et place une émission, et ses chargés de clientèle la proposent à leurs clients	Commissions d'arrangement et de placement de la Société ; intérêt de l'investisseur	Recommandation inadaptée au profil, pour assurer le succès de l'émission	Test d'adéquation documenté ; information écrite sur le rôle de la Société ; allocation validée par le RCCI	Directeur des Marchés de Capitaux · Directeur Commercial
2	La Société conseille un émetteur et détient des informations privilégiées sur lui	Mandat de l'émetteur ; clients qui négocient ses titres	Utilisation ou fuite de l'information	Muraille de Chine ; liste d'initiés ; titre placé sur la liste d'interdiction	RCCI
3	Sursouscription d'une émission placée par la Société	Clients entre eux ; comptes de la Société et des collaborateurs	Allocation préférentielle à certains souscripteurs	Règle d'allocation fixée dans le document d'information ; comptes liés servis en dernier	Directeur des Marchés de Capitaux · RCCI
4	Ordres de clients et opérations pour compte propre ou personnel sur le même titre	Société, collaborateurs, clients	Exécution prioritaire de l'ordre propre (front running)	Traitement chronologique horodaté ; autorisation préalable des opérations personnelles ; contrôle a posteriori	Directeur Général · RCCI
5	Distribution de parts d'OPC rémunérée par rétrocession de la société de gestion	Rétrocession reçue ; intérêt du client	Orientation vers le produit le mieux rémunéré	Architecture ouverte multi-producteurs ; information préalable du client sur les rétrocessions ; test d'adéquation	Directeur Commercial · RCCI
6	Un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire a des intérêts chez un émetteur ou une contrepartie	Personne liée ; Société ; clients	Conditions de l'opération biaisées en faveur de la personne liée	Déclaration d'intérêts ; saisine préalable du RCCI ; décision du Conseil, l'intéressé s'abstenant ; conventions réglementées	Conseil d'Administration · RCCI
7	Rémunération variable liée au volume d'opérations	Collaborateur ; client	Multiplication d'opérations inutiles (barattage)	Critères qualitatifs et de conformité dans la part variable ; suivi des taux de rotation des comptes	Directeur Général
8	Cumul des fonctions de conformité et d'audit interne	Fonction de contrôle qui évalue ses propres dispositifs	Défaillance de contrôle non détectée	Revue externe annuelle ; rapport direct au Conseil	Conseil d'Administration
9	Fonction opérations exercée par le Directeur Général	Direction ; clients	Arbitrage en faveur de la Société dans les rapprochements ou les allocations	Double validation hors procédure courante ; contrôle mensuel du RCCI	Directeur Général · RCCI

PROJET

N°	Situation	Intérêts en présence	Risque pour le client	Mesures de prévention	Responsable
10	Cadeaux, invitations ou avantages reçus d'un client, d'un émetteur ou d'un prestataire	Collaborateur ; tiers	Décision influencée par l'avantage reçu	Plafond et déclaration (Code, art. 22) ; registre des cadeaux	RCCI
11	Activité extérieure ou mandat social d'un collaborateur	Collaborateur ; Société ; clients	Concurrence ou usage d'informations de la Société	Autorisation préalable ; déclaration annuelle	Directeur Général · RCCI
12	Prestataire informatique ayant accès aux données des clients	Prestataire ; clients	Usage des données à d'autres fins	Clauses contractuelles ; comptes nominatifs journalisés ; revue annuelle des accès	Directeur Général
13	Recherche ou commentaire de marché sur un émetteur client de la Société	Relation d'affaires avec l'émetteur ; lecteurs	Analyse complaisante	Mention du lien d'affaires ; interdiction de publication pendant un mandat	Directeur des Marchés de Capitaux · RCCI

PROJET